

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 сентября 2022 г. № 582

Об экскурсионном обслуживании

На основании пунктов 2 и 3 статьи 34 и пункта 2 статьи 35 Закона Республики Беларусь от 11 ноября 2021 г. № 129-З «О туризме» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

Положение о порядке и условиях прохождения профессиональной аттестации, подтверждающей квалификацию экскурсоводов и гидов-переводчиков (прилагается);

Положение о порядке формирования и ведения Национального реестра экскурсоводов и гидов-переводчиков Республики Беларусь (прилагается);

Положение о случаях и порядке аттестации аудиогидов (мобильных сопровождений экскурсий) и их последующего учета (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля 2007 г. № 895 «Об утверждении положений о порядке и условиях проведения профессиональной аттестации, подтверждающей квалификацию экскурсоводов и гидов-переводчиков, и о порядке ведения Национального реестра экскурсоводов и гидов-переводчиков Республики Беларусь»;

подпункт 1.62 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2008 г. № 2010 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросу документирования населения Республики Беларусь»;

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 июля 2017 г. № 507 «О внесении дополнений и изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля 2007 г. № 895».

3. Свидетельства об аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков, выданные до вступления в силу настоящего постановления, действуют до истечения срока, на который они были выданы.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.

Премьер-министр Республики Беларусь

Р.Головченко

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и условиях прохождения профессиональной аттестации, подтверждающей квалификацию экскурсоводов и гидов-переводчиков

1. Настоящим Положением устанавливаются порядок и условия прохождения профессиональной аттестации, подтверждающей квалификацию экскурсоводов и гидов-переводчиков (далее – аттестация), а также выдачи свидетельства об аттестации экскурсовода, гида-переводчика (далее – свидетельство), перечня тем экскурсий, по которым пройдена аттестация (далее – перечень тем экскурсий), бейджа экскурсовода, гида-переводчика (далее – бейдж) и их дубликатов, внесения в них изменений, продления, приостановления, прекращения срока действия свидетельства, аннулирования свидетельства.

2. К аттестации допускаются физические лица, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, имеющие высшее либо среднее специальное образование или освоившие содержание образовательной программы бакалавриата не менее трех курсов (далее – претенденты).

3. Аттестация проводится в форме аттестационного экзамена, включающего компьютерное тестирование и устное собеседование.

Целью аттестации является проверка знаний претендентов и умения применять их претендентами при проведении экскурсий.

4. Аттестация осуществляется Министерством спорта и туризма или уполномоченной им государственной организацией (далее, если не указано иное, – аттестующий орган).

Финансирование расходов, связанных с проведением аттестации, осуществляется в пределах средств республиканского бюджета, предусматриваемых Министерству спорта и туризма на очередной финансовый год на указанные цели.

5. Для организации и проведения аттестации, приостановления срока действия свидетельства или аннулирования свидетельства аттестующим органом по каждому случаю создается аттестационная комиссия.

В состав аттестационной комиссии включаются представители Департамента по туризму Министерства спорта и туризма, государственного учреждения «Национальное агентство по туризму».

В состав аттестационной комиссии могут быть включены представители областных (Минского городского) исполнительных комитетов, организаций культуры, учреждений образования, субъектов туристической деятельности, общественных объединений, ассоциаций (союзов) субъектов туристической деятельности, иных государственных органов и организаций, а также физические лица, привлечение которых необходимо для проведения аттестации.

Количественный и персональный состав аттестационной комиссии определяется приказом руководителя аттестующего органа.

Председателем аттестационной комиссии назначается один из заместителей руководителя аттестующего органа.

Секретарь аттестационной комиссии не является ее членом и не принимает участия в голосовании.

6. Аттестационная комиссия:

принимает аттестационный экзамен, в том числе путем организации дистанционного участия ее членов при наличии соответствующих технических средств;

рассматривает на своих заседаниях результаты аттестационного экзамена;

вносит руководителю аттестующего органа на рассмотрение решение о приостановлении срока действия свидетельства или аннулировании свидетельства;

выполняет другие функции.

7. Председатель аттестационной комиссии:

осуществляет общее руководство деятельностью аттестационной комиссии, в том числе проводит ее заседания, распределяет обязанности среди ее членов и координирует их работу;

определяет дату, время и место проведения аттестации и заседаний аттестационной комиссии;

подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии;

выполняет другие функции, связанные с проведением аттестации.

Обязанности председателя аттестационной комиссии в случае его отсутствия возлагаются на заместителя председателя аттестационной комиссии.

8. Секретарь аттестационной комиссии:

организует подготовку необходимых документов для проведения аттестации, осуществляет ведение делопроизводства и комплектование групп для проведения аттестации;

информирует членов аттестационной комиссии и допущенных к аттестации претендентов о дате, времени и месте проведения аттестации не позднее чем за три рабочих дня до ее проведения;

сообщает претендентам об отказе в допуске к аттестации в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации документов, предусмотренных в части первой пункта 10 настоящего Положения;

разъясняет претендентам порядок проведения аттестационного экзамена;

готовит проекты приказов руководителя аттестующего органа;

оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии;

выполняет другие функции в соответствии с настоящим Положением.

9. Перед аттестацией претенденты могут освоить содержание образовательной программы обучающих курсов по тематике экскурсионного обслуживания туристов.

Получение дополнительного образования взрослых при освоении содержания образовательной программы обучающих курсов по тематике экскурсионного

обслуживания туристов осуществляется за счет собственных средств претендентов или средств организаций, направивших претендентов на такое обучение.

10. Для прохождения аттестации претендент подает в аттестующий орган: анкету по форме согласно приложению 1;

копию документа об образовании, или справку о том, что гражданин является обучающимся, или справку об обучении (в случае незавершения освоения содержания образовательной программы бакалавриата);

сертификат об обучении (в случае освоения содержания образовательной программы обучающихся курсов по тематике экскурсионного обслуживания туристов);

аттестационный лист по форме согласно приложению 2;

четыре фотографии размером 3 х 4 см.

Ответственность за достоверность представленных документов несет претендент.

11. Решение о допуске претендента к аттестации либо об отказе в таком допуске оформляется приказом руководителя аттестующего органа. При отказе в допуске претендента к аттестации в приказе указываются основания отказа.

Претендент не допускается к аттестации в случаях его несоответствия требованиям, установленным в пункте 2 настоящего Положения, либо представления не всех документов, перечисленных в части первой пункта 10 настоящего Положения, и (или) указания в них недостоверных или неполных сведений.

12. Аттестация проводится по мере комплектования групп претендентов, но не реже одного раза в квартал.

13. Дата и время проведения аттестационного экзамена назначаются в соответствии с графиком, утверждаемым руководителем аттестующего органа.

14. Претендент допускается к аттестационному экзамену при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Претендент, не имеющий при себе документа, удостоверяющего личность, либо опоздавший на аттестационный экзамен, считается неявившимся.

15. Претендент вправе отказаться от прохождения аттестации в назначенную дату и время три раза, уведомив об этом аттестующий орган не позднее чем за один рабочий день до даты проведения аттестационного экзамена в письменной или электронной форме.

В случае, указанном в части первой настоящего пункта, претендент включается в очередную группу претендентов для прохождения аттестации без повторного представления документов, перечисленных в части первой пункта 10 настоящего Положения.

16. При трехкратном отказе претендента от прохождения аттестации аттестующий орган в течение 15 рабочих дней возвращает претенденту документы, перечисленные в части первой пункта 10 настоящего Положения, с письменным уведомлением о причинах возврата.

17. Экзаменационные вопросы к компьютерному тестированию и варианты ответов разрабатываются аттестующим органом и утверждаются руководителем аттестующего органа.

18. Компьютерное тестирование проводится в присутствии секретаря аттестационной комиссии.

На прохождение компьютерного тестирования претендентам отводится 60 минут.

19. В ходе компьютерного тестирования не допускается пользование правовыми актами, справочной или специальной литературой, иными информационными источниками, средствами связи, ведение переговоров с другими претендентами. При нарушении указанных требований претендент отстраняется от прохождения аттестации.

20. Претендент после прохождения компьютерного тестирования ознакомляется с его результатами и удостоверяет факт ознакомления личной подписью в соответствующей графе аттестационного листа.

21. Количество правильных ответов, являющихся основанием для признания результатов компьютерного тестирования положительными, должно составлять не менее 60 процентов от количества вопросов, содержащихся в экзаменационном тесте.

Результаты компьютерного тестирования действительны в течение двух лет.

22. Претенденты, результаты компьютерного тестирования которых признаны положительными, допускаются к устному собеседованию.

23. При проведении устного собеседования претендентом представляются в аттестационную комиссию тексты и технологические карты экскурсий по заявленным им темам.

К текстам и технологическим картам экскурсий, разработанным претендентом самостоятельно, представляются аттестационной комиссии две рецензии, выданные компетентными лицами по тематике экскурсии и подтверждающие правильность методики и историческую достоверность фактов. В случае их непредставления претендент к устному собеседованию не допускается.

К компетентным лицам, указанным в части второй настоящего пункта, относятся лица, обладающие опытом организации и проведения экскурсий не менее двух лет или специальными знаниями в области науки, культуры, истории, искусства и иных сферах деятельности, связанных с тематикой экскурсии.

Устное собеседование претендента при прохождении аттестации, подтверждающей квалификацию гида-переводчика, проводится в том числе на иностранном языке.

Результаты устного собеседования признаются положительными, если:

претендент продемонстрировал знание методики и техники проведения экскурсий, ораторское искусство и культуру речи;

представленные претендентом тексты и технологические карты экскурсий являются актуальными, соответствуют принципам научности и доступности, а также основаны на многовековой истории развития белорусской государственности, культурных и духовных традициях Беларуси.

Аттестационная комиссия вправе прослушать претендента на экскурсионном маршруте.

24. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.

Решения аттестационной комиссии по результатам аттестационного экзамена принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от количества присутствующих на ее заседании членов.

При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании аттестационной комиссии.

25. По результатам аттестационного экзамена оформляется протокол заседания аттестационной комиссии, в аттестационный лист вносятся соответствующие записи.

Аттестационный лист подписывается председателем аттестационной комиссии, заместителем председателя, иными членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на ее заседании, секретарем аттестационной комиссии, а также претендентом.

26. На основании протокола заседания аттестационной комиссии руководителем аттестующего органа издается приказ о прохождении (непрохождении) аттестации и о выдаче (отказе в выдаче) свидетельства претенденту в течение трех рабочих дней со дня проведения аттестационного экзамена.

При отказе в выдаче свидетельства претенденту в приказе указываются основания отказа.

27. Решение об отказе в выдаче свидетельства претенденту может быть принято в случаях:

- неявки претендента на аттестационный экзамен, за исключением случаев, указанных в части первой пункта 15 настоящего Положения;

- нарушения претендентом требований прохождения компьютерного тестирования, предусмотренных в пункте 19 настоящего Положения;

- непредставления претендентом документов, предусмотренных в частях первой и второй пункта 23 настоящего Положения (для прохождения устного собеседования);

- отрицательных результатов компьютерного тестирования или устного собеседования;

- отказа претендента от ознакомления с результатами компьютерного тестирования и (или) подписания аттестационного листа по итогам аттестационного экзамена.

28. При несогласии с результатами аттестации претендент вправе подать апелляцию в аттестующий орган в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем проведения аттестационного экзамена. Решения аттестующего органа могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством.

29. Претенденту, прошедшему аттестацию, аттестующим органом выдаются свидетельство по форме согласно приложению 3, перечень тем экскурсий по форме согласно приложению 4 и бейдж по форме согласно приложению 5.

Экскурсовод, гид-переводчик проводят экскурсии в соответствии с перечнем тем экскурсий.

30. Свидетельство подписывается руководителем аттестующего органа и заверяется печатью с изображением Государственного герба Республики Беларусь.

Бланки свидетельства являются документами с определенной степенью защиты. Их регистрация, учет, хранение и использование осуществляются аттестующим органом в порядке, установленном законодательством.

31. Срок действия свидетельства и перечня тем экскурсий составляет пять лет. По истечении этого срока их действие может продлеваться на тот же срок неограниченное количество раз при условии освоения экскурсоводом, гидом-переводчиком содержания образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов по тематике экскурсионного обслуживания не ранее чем за два года до истечения срока действия свидетельства.

При продлении срока действия свидетельства срок действия перечня тем экскурсий считается продленным на тот же срок.

32. Для продления срока действия свидетельства экскурсовод, гид-переводчик не ранее чем за три месяца и не позднее чем за 15 рабочих дней до истечения срока его действия представляют в аттестующий орган:

- анкету по форме согласно приложению 6;

- три фотографии размером 3 x 4 см;

- копию свидетельства о повышении квалификации;

- документы, подтверждающие уважительность причины (командировка, временная нетрудоспособность и иные обстоятельства, не зависящие от претендента) в случае пропуска сроков подачи анкеты экскурсовода, гида-переводчика для продления срока действия свидетельства.

Аттестующий орган рассматривает документы, указанные в части первой настоящего пункта, и не позднее пяти рабочих дней до истечения срока действия свидетельства издает приказ о продлении срока действия свидетельства либо об отказе в продлении срока его действия. При отказе в продлении срока действия свидетельства в приказе указываются основания отказа.

О принятом решении руководителя аттестующего органа экскурсовод, гид-переводчик уведомляются в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

При принятии решения о продлении срока действия свидетельства экскурсоводу, гиду-переводчику аттестующим органом выдается новое свидетельство с указанием сведений о продлении срока его действия, а также новый перечень тем экскурсий и бейдж, при получении которых экскурсовод, гид-переводчик сдают в аттестующий орган оригиналы ранее выданных свидетельства, перечня тем экскурсий и бейджа либо их дубликатов.

Решение об отказе экскурсоводу, гиду-переводчику в продлении срока действия свидетельства может быть принято руководителем аттестующего органа в случаях:

- нарушения сроков подачи в аттестующий орган анкеты экскурсовода, гида-переводчика для продления срока действия свидетельства без уважительных причин;

представления не всех документов, перечисленных в части первой настоящего пункта, и (или) указания в анкете экскурсовода, гида-переводчика для продления срока действия свидетельства недостоверных и (или) неполных сведений.

33. Перечень тем экскурсий может быть изменен по итогам проведения устного собеседования в соответствии с пунктами 23–25 настоящего Положения.

Для изменения перечня тем экскурсий экскурсовод, гид-переводчик представляют в аттестующий орган:

анкету по форме согласно приложению 7;

аттестационный лист по форме согласно приложению 2;

одну фотографию размером 3 x 4 см.

Дата и время проведения устного собеседования сообщаются секретарем аттестационной комиссии экскурсоводу, гиду-переводчику не позднее трех рабочих дней до даты его проведения.

На основании протокола заседания аттестационной комиссии руководителем аттестующего органа издается приказ о выдаче нового перечня тем экскурсий или об отказе в его выдаче в течение трех рабочих дней со дня проведения устного собеседования.

Аттестующий орган в течение пяти рабочих дней со дня принятия руководителем аттестующего органа решения об изменении перечня тем экскурсий выдает экскурсоводу, гиду-переводчику новый перечень тем экскурсий.

При принятии аттестующим органом решения о выдаче экскурсоводу, гиду-переводчику нового перечня тем экскурсий экскурсовод, гид-переводчик сдают в аттестующий орган оригинал ранее выданного перечня тем экскурсий либо его дубликат.

Решение об отказе в выдаче экскурсоводу, гиду-переводчику нового перечня тем экскурсий может быть принято в случаях, предусмотренных в пункте 27 настоящего Положения.

При отказе в выдаче экскурсоводу, гиду-переводчику нового перечня тем экскурсий в приказе руководителя аттестующего органа указываются основания такого отказа.

34. Во время проведения экскурсий экскурсовод, гид-переводчик обязаны иметь при себе перечень тем экскурсий и бейдж либо их дубликаты.

35. В случае утраты свидетельства, перечня тем экскурсий либо бейджа экскурсовод, гид-переводчик публикуют информацию о такой утрате в газете «Рэспубліка» и подают в аттестующий орган соответствующее уведомление.

Аттестующий орган в течение трех рабочих дней со дня регистрации уведомления экскурсовода, гида-переводчика об утрате свидетельства, перечня тем экскурсий либо бейджа размещает объявление об этом на своем официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет.

Экскурсовод, гид-переводчик, утратившие свидетельство, перечень тем экскурсий либо бейдж, вправе в месячный срок со дня размещения на официальном сайте аттестующего органа в глобальной компьютерной сети Интернет объявления об утрате подать в аттестующий орган уведомление о выдаче им дубликата (дубликатов) по форме согласно приложению 8. К названному уведомлению

прилагаются копия объявления об утрате в газете «Рэспубліка» и две фотографии размером 3 х 4 см (при утере свидетельства и (или) бейджа).

Аттестующий орган в течение пяти рабочих дней со дня регистрации уведомления о выдаче дубликата (дубликатов) в связи с утратой свидетельства, перечня тем экскурсий либо бейджа выдает соответственно дубликат свидетельства с указанием даты и номера утраченных свидетельства, перечня тем экскурсий либо бейджа с проставлением в правом верхнем углу отметки «Дубликат».

Дубликат свидетельства выдается экскурсоводу, гиду-переводчику на срок действия утраченного свидетельства.

36. В случае порчи свидетельства, перечня тем экскурсий либо бейджа экскурсовод, гид-переводчик подают в аттестующий орган уведомление о выдаче им дубликата (дубликатов) по форме согласно приложению 8. К названному уведомлению прилагаются соответственно испорченное свидетельство, перечень тем экскурсий либо бейдж и две фотографии размером 3 х 4 см (при порче свидетельства и (или) бейджа).

Аттестующий орган в течение пяти рабочих дней со дня регистрации уведомления о выдаче дубликата (дубликатов) в связи с порчей свидетельства, перечня тем экскурсий либо бейджа выдает соответственно дубликат свидетельства с указанием даты и номера испорченных свидетельства, перечня тем экскурсий либо бейджа с проставлением в правом верхнем углу отметки «Дубликат».

Дубликат свидетельства выдается экскурсоводу, гиду-переводчику на срок действия испорченного свидетельства.

37. При изменении сведений, указанных в свидетельстве, экскурсовод, гид-переводчик в течение двух месяцев после возникновения оснований для внесения изменений подают в аттестующий орган уведомление об изменении сведений, указанных в свидетельстве, по форме согласно приложению 9.

К уведомлению об изменении сведений, указанных в свидетельстве, прилагаются документы, подтверждающие основания для внесения изменений, а также три фотографии размером 3 х 4 см.

При внесении изменений в свидетельство экскурсоводу, гиду-переводчику выдается новое свидетельство с указанием даты выдачи и номера ранее выданного свидетельства, а также новые перечень тем экскурсий и бейдж.

При получении свидетельства на новом бланке, нового перечня тем экскурсий, нового бейджа экскурсовод, гид-переводчик сдают в аттестующий орган оригиналы ранее выданного свидетельства, перечня тем экскурсий и бейджа либо их дубликаты.

Новое свидетельство в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, выдается экскурсоводу, гиду-переводчику на срок действия ранее выданного свидетельства.

38. Оригиналы либо дубликаты свидетельства, перечня тем экскурсий и бейджа выдаются экскурсоводу, гиду-переводчику в случаях, предусмотренных в части первой пункта 29, части четвертой пункта 32, части пятой пункта 33, части четвертой пункта 35, части второй пункта 36 и части третьей пункта 37 настоящего Положения, при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

39. Свидетельство аннулируется по решению руководителя аттестующего органа на основании протокола заседания аттестационной комиссии в случаях, если:
свидетельство выдано на основании недостоверных сведений, представленных претендентом;

установлен факт передачи свидетельства, перечня тем экскурсий, бейджа либо их дубликатов другому лицу в целях проведения им экскурсий;

свидетельство, перечень тем экскурсий, бейдж либо их дубликаты не сданы при приостановлении действия свидетельства.

40. Действие свидетельства приостанавливается по решению руководителя аттестующего органа на основании протокола заседания аттестационной комиссии на срок до одного года в случаях, если:

имеются обоснованные жалобы со стороны физических и (или) юридических лиц на качество экскурсионного обслуживания;

экскурсовод, гид-переводчик проводят экскурсии по темам, которые не содержатся в перечне тем экскурсий;

во время проведения экскурсии у экскурсовода, гида-переводчика отсутствуют бейдж и (или) перечень тем экскурсий либо их дубликаты.

Приостановление действия свидетельства не влечет изменения срока его действия.

41. Аттестующий орган в течение пяти рабочих дней со дня принятия его руководителем решения об аннулировании свидетельства или приостановлении действия свидетельства уведомляет об этом экскурсовода, гида-переводчика.

Экскурсовод, гид-переводчик сдают свидетельство, перечень тем экскурсий и бейдж либо их дубликаты в аттестующий орган в течение пяти рабочих дней со дня получения решения руководителя аттестующего органа об аннулировании свидетельства или о приостановлении его действия (на срок приостановления).

Решение руководителя аттестующего органа об аннулировании свидетельства или приостановлении его действия может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии с законодательством.

42. Экскурсовод, гид-переводчик, у которых в соответствии с пунктом 39 настоящего Положения аннулировано свидетельство, вправе пройти аттестацию не ранее чем через один год со дня принятия руководителем аттестующего органа решения об аннулировании свидетельства.

43. Действие свидетельства прекращается:

по истечении срока, на который оно выдано;

при подаче экскурсоводом, гидом-переводчиком уведомления о прекращении его действия;

при необращении лица, в отношении которого было принято решение о выдаче свидетельства, за получением свидетельства в течение шести месяцев со дня принятия решения о его выдаче;

при необращении экскурсовода, гида-переводчика, в отношении которого было принято решение о продлении срока действия свидетельства, внесении изменений в свидетельство, выдаче дубликата свидетельства, за получением свидетельства в течение шести месяцев со дня принятия соответствующего решения;

при нарушении экскурсоводом, гидом-переводчиком без уважительных причин сроков обращения в аттестующий орган для выдачи дубликата свидетельства в связи с его утерей либо нового свидетельства в связи с изменением сведений, указанных в свидетельстве.

В случаях, предусмотренных в абзацах третьем–шестом части первой настоящего пункта, руководителем аттестующего органа издается соответствующий приказ.

При прекращении действия свидетельства в случаях, предусмотренных в абзацах третьем и шестом части первой настоящего пункта, экскурсовод, гид-переводчик в течение пяти рабочих дней со дня получения решения руководителя аттестующего органа о прекращении действия свидетельства сдают в аттестующий орган свидетельство, перечень тем экскурсий и бейдж либо их дубликаты.